

0014690-56.2018.8.26.0114
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/10/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Cosme de Jesus Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
N.º único: 0014690-56.2018.8.26.0114
Autos nº 54/2018- A

Vistos etc.,

I - COSME DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0014690-56.2018.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0014690-56.2018.8.26.0114
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Cosme de Jesus Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
N.º único: 0014690-56.2018.8.26.0114
Autos nº 54/2018- A

Vistos etc.,

I - COSME DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06,

porque, no dia 11 de janeiro de 2018, por volta das 11h50min, na Rua Visconde do Rio Branco, Terminal Central, Itapura, nesta cidade e comarca de Campinas, adquiriu e trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de crack, pesando 0,2g (dois decigramas), acondicionada em invólucro plástico translúcido fechado por meio de nó, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de março de 2018 (fls. 186/187).

Por decisão proferida nos autos do processo principal (n.º 0000102-03.2018.8.26.0548), aos 18/04/2018, foi determinado o desmembramento em relação ao acusado, conforme consta a fls. 219/222.

O réu foi citado por edital (fls. 257/258).

Após, por decisão de 09 de novembro de 2018, foi determinada a suspensão do andamento do feito e do curso da prescrição (fls. 285).

O réu foi, então, citado pessoalmente (fls. 374) e apresentou resposta à acusação a fls. 350/356.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 365 e 371).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 397).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição (termo de debates de fls. 395/396).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 15/16 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 62/64.

Quanto à autoria, o réu é confesso. Em juízo, afirmou ter comprado uma porção de crack para o seu consumo.

No mais, corroborando a confissão ofertada, não obstante o GM Wallace não tenha se recordado dos fatos, o guarda municipal José Ronaldo, também ouvido em audiência, relatou que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistou o acusado COSME entregar algo para Walter, em nítida atitude de traficância, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, encontrou na posse do réu uma pedra de crack; indagado, confessou ter acabado de compra-la, pelo valor de R\$10,00 (dez reais), o que foi confirmado por Walter.

Desta forma, bem comprovadas restaram a materialidade e a autoria do delito de porte de entorpecente para consumo próprio.

No mais, não procedem as teses da Defesa no sentido da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e da aplicação do princípio da insignificância.

É certo, como se sabe, que, além de a conduta praticada pelo réu ser típica e estar em plena vigência em nosso ordenamento jurídico, tendo havido tão somente mera despenalização, ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que o tipo penal não estipula quantidade mínima para o fim de processamento penal; aliás, a pequena quantidade de entorpecente apreendida é circunstância inerente ao delito, além de se tratar de crime de perigo abstrato e presumido.

Neste sentido é o seguinte julgado: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIA INADEQUADA. CRIME. DESPENALIZAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEGUIDO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que a pequena quantidade de entorpecente apreendida é circunstância inerente ao

delito, além de se tratar de crime de perigo abstrato e presumido. 2. A ação constitucional do habeas corpus não é via adequada para a arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE n. 430.150/RJ), o porte de entorpecentes para consumo pessoal é crime, tendo apenas ocorrido a despenalização. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.570/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)”

Desta forma, patente o cometimento do delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio pelo acusado e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e, diante da reincidência específica do acusado (certidão de fls. 176/178), OPTO por lhe fixar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, tudo de acordo com o disposto no artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, do mesmo artigo da Nova Lei de Tóxicos. Inviável a aplicação da pena de advertência, uma vez que o réu é reincidente específico.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado COSME DE JESUS SANTOS, qualificado nos autos (RG VEC nº 39.320.767 - FA - fls. 323), à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses (artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, da já citada lei), por ter infringido o disposto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Em caso de não cumprimento da pena e/ou recusa injustificada, poderá o réu ser submetido, sucessivamente, à admoestação verbal e multa (artigo 28, § 6º, incisos I e II da Nova Lei de Tóxicos), observando-se que, se o caso, será aplicado o teor do artigo 29 da mesma Lei.

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Desta forma, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA